

الجمهورية التونسية

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Econome

قوانين وتدابير



TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....	2.800	1.600	3.400	1.900
Algérie.....				
Maroc.....				
France.....	3.300	1.850	3.900	2.150
Etranger.....	4.500	2.550	5.100	2.850
Prix du Numéro..		35	45	
Prix des Annonces				
La ligne.....				100 francs

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

LOI N° 58-111 du 27 octobre 1953 (13 rabia II 1378) relative à la prescription des créances de l'Etat.....	1019
LOI N° 58-112 du 27 octobre 1953 (13 rabia II 1378) relative à la dépossession des biens d'équipement tunisiens.....	1020
LOI N° 58-113 du 27 octobre 1953 (13 rabia II 1378) portant création d'un hôpital auxiliaire à Ksar Hellal.....	1021
LOI N° 58-114 du 27 octobre 1953 (13 rabia II 1378) instituant un impôt sur les olives.....	1021

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES

HONORARIAT d'un Consul.....	1023
-----------------------------	------

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

DECRET N° 58-283 du 27 octobre 1953 (13 rabia II 1378) déclarant d'utilité publique les travaux de premier établissement d'un réseau d'égouts dans la Commune de Radès.....	1023
---	------

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

DECRET N° 58-284 du 28 octobre 1953 (14 rabia II 1378) approuvant la délibération du Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie.....	1023
ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances du 21 octobre 1953 (7 rabia II 1378) modifiant l'arrêté du 11 août 1953 (25 moharem 1378) portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de 15 Inspecteurs Elèves des Douanes.....	1023
ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances du 21 octobre 1953 (7 rabia II 1378) modifiant l'arrêté du 12 août 1953 (26 moharem 1378) portant ouverture de concours pour le recrutement de Contrôleurs stagiaires des Régies Financières.....	1024

Pages

ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances du 21 octobre 1953 (7 rabia II 1378) modifiant l'arrêté du 12 août 1953 (26 moharem 1378) portant ouverture de concours pour le recrutement de Contrôleurs Stagiaires des Douanes.....	1024
ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances du 23 octobre 1953 (9 rabia II 1378) relatif à l'admission temporaire du thon frais.....	1024
ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances du 28 octobre 1953 (14 rabia II 1378) fixant le montant de l'impôt sur les olives pour la campagne 1953-59.....	1024
SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE	
AUTORISATION de transport en commun.....	1025

PARTIE NON OFFICIELLE

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS d'ouverture et de clôture des opérations de recensement dans les communes de Monastir, Sousse, El Djem et Bizerte.....	1025
---	------

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

AVIS de recrutement.....	1025
AVIS de bornage.....	1026

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

Loi N° 58-111 du 27 octobre 1953 (13 rabia II 1378), relative à la prescription des créances de l'Etat.

Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le décret du 14 septembre 1903 (22 djoumada II 1321) relatif à la prescription applicable aux impôts directs,

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice et aux Finances,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — La rédaction de l'article 3 du décret susvisé du 14 septembre 1903 (22 djoumada II 1321), est modifiée comme suit :

« Article 3 (nouveau). — La prescription résultant des articles 1 et 2 peut être interrompue au profit du Trésor, par la signification ou l'exécution de tout acte de poursuite administratif ou extra-judiciaire, tel que sommation, citation, notification d'extrait de rôle ou du titre, contrainte, état de liquidation, commandement ou saisie.

« L'acte interruptif de la prescription peut être renouvelé, s'il y a lieu, pourvu que le renouvellement soit effectué avant l'expiration des 3 ans qui suivent la date de l'acte interruptif précédent.

« A défaut de recouvrement, le comptable qui ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'y parvenir, peut être, sur simple décision du Secrétaire d'Etat aux Finances, non susceptible de recours ou d'appel, personnellement tenu de son montant, alors même qu'il aurait fait ou renouvelé, dans les délais prévus ci-dessous, les actes interruptifs de la prescription ».

ART. 2. — A titre exceptionnel, est suspendue pendant une durée de 2 ans, à compter de la date de publication de la présente loi, la prescription applicable à toutes les créances dont le recouvrement, après avoir été confié directement ou indirectement aux Caïds a été soit transféré, soit repris par les receveurs des régies financières.

ART. 3. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 27 octobre 1958 (13 rabia II 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 58-112 du 27 octobre 1958 (13 rabia II 1378), relative à la dépossession des bons d'équipement tunisiens.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu les décrets des 31 mars 1946 (27 rabia II 1365), 28 février 1947 (7 rabia II 1366) et 31 décembre 1948 (29 safar 1368) portant promulgation des budgets pour les exercices 1946, 1947 et 1948;

Vu le décret du 4 mars 1948 (22 rabia II 1367) autorisant l'émission de bons d'équipement à 4 ans.

Vu le décret du 25 mai 1950 (7 chaabane 1369) portant fixation du budget de l'exercice 1950-51.

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice et aux Finances,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Quiconque est dépossédé, par quelque événement que ce soit, de bons d'équipement tunisiens, domiciliés ou non, peut en obtenir le remboursement dans la mesure et sous les conditions déterminées par la présente loi.

TITRE I

Bons domiciliés

ART. 2. — La domiciliation s'effectue lors de la souscription sous la forme anonyme à l'une des caisses énumérées ci-après :

- Trésorerie Générale de Tunisie;
- Comptables des Régies Financières;
- Comptables de l'Office Postal;
- Institut d'Emission;
- Banques et établissements agréés.

Les caractéristiques de chaque bon domicilié sont relevées

sur un registre coté et paraphé fourni par la Trésorerie Générale et ayant le caractère de registre public.

Le numéro de référence de cette inscription est reporté sur le corps et la souche du bon ainsi que la mention de la caisse domiciliaire.

Toute mention de domiciliation apposée sur le bon par le porteur est sans effet.

Les bons domiciliés ne pourront être remboursés que par le comptable domiciliaire ou avec l'autorisation écrite de ce dernier.

ART. 3. — La déclaration de dépossession doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au comptable domiciliaire.

Elle doit comprendre :

- les nom, prénoms et adresse du déclarant;
- le numéro du bon, son montant, sa date d'émission et le terme d'échéance;
- le numéro de référence de l'inscription de domiciliation;
- la nature du droit du déclarant sur le bon;
- les circonstances qui ont accompagné sa dépossession et la date au moins approximative de celle-ci.

Si tout ou partie de ces renseignements ne peut être fourni, mention en est faite.

ART. 4. — Si aucune présentation au remboursement par un tiers porteur n'a lieu pendant les six mois qui suivent l'échéance, le remboursement du titre est effectué au profit du déclarant.

Le Trésor est définitivement libéré par ce remboursement.

Le tiers porteur de bons ainsi remboursés pourrait seulement exercer un recours contre le déclarant dont l'identité et l'adresse lui seront communiquées.

ART. 5. — En cas de présentation d'un bon d'équipement au remboursement par un tiers porteur dans ce délai de six mois, le comptable auquel ce bon aura été présenté doit le retenir et en délivrer récépissé après s'être assuré de l'identité du présentateur.

Il doit, en outre, avertir le déclarant de cette présentation par lettre recommandée avec accusé de réception en lui faisant connaître le nom et l'adresse du tiers porteur.

Le remboursement au tiers porteur est suspendu pendant un mois à compter de la réception de la lettre par le déclarant.

Pendant ce délai d'un mois, le déclarant a la faculté de produire une ordonnance de référé interdisant au comptable de se dessaisir du titre.

Le remboursement du titre n'est alors effectué qu'après accord des parties ou production d'une décision de justice définitive.

Le remboursement effectué au déclarant ou au tiers porteur suivant les règles ci-dessus, libère définitivement le Trésor Tunisien.

TITRE II

Bons non domiciliés

ART. 6. — La déclaration de dépossession de bons d'équipement non domiciliés se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Trésorier Général de Tunisie.

Elle doit indiquer :

- les nom, prénoms et adresse du déclarant;
- le numéro du bon, son montant, sa date d'émission et le terme d'échéance;
- la nature du droit du déclarant sur le bon;
- les circonstances qui ont accompagné sa dépossession et la date au moins approximative de celle-ci.

Si tout ou partie de ces renseignements ne peut être fourni, mention en est faite.

ART. 7. — Cette déclaration n'empêchera pas le remboursement des bons si ces valeurs sont présentées dans la période de cinq ans suivant l'échéance.

ART. 8. — Si les bons n'ont pas fait l'objet d'un remboursement au dernier jour de la période de cinq ans le montant

sera mis à la disposition du déclarant dans les 30 jours qui suivent.

Le Trésor est définitivement libéré par ce remboursement. Le tiers porteur de bons ainsi remboursés pourrait seulement exercer un recours contre le déclarant dont l'identité et l'adresse lui seront communiquées.

ART. 9. — Les bons d'équipement qui seront présentés à une caisse publique plus de cinq ans après l'échéance ne pourront être remboursés qu'après autorisation du Trésorier Général.

ART. 10. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 27 octobre 1958 (13 rabia II 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 58-113 du 27 octobre 1958 (13 rabia II 1378), portant création d'un hôpital auxiliaire à Ksar-Helal.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 57-75 du 20 décembre 1957 (27 djoumada I 1377) portant création des régions administratives de la Santé Publique et de Conseils régionaux de la Santé Publique;

Vu le décret n° 57-94 du 20 décembre 1957 (27 djoumada I 1377) portant réorganisation de l'administration des hôpitaux régionaux, hôpitaux auxiliaires et dispensaires polyvalents d'hygiène sociale et de médecine préventive de Tunisie et créant des commissions consultatives de ces établissements.

Vu la loi 58-45 du 31 mars 1958 (10 ramadan 1377) portant fixation du budget ordinaire pour la gestion 1958-59;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé à Ksar-Helal (Gouvernorat de Sousse) un établissement hospitalier qui sera dénommé « Hôpital auxiliaire de Ksar-Helal ».

ART. 2. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 27 octobre 1958 (13 rabia II 1378).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 58-114 du 27 octobre 1958 (13 rabia II 1378), instituant un impôt sur les olives.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 3 octobre 1884 (12 doul hidja 1301) réglementant la régie des Douanes et les monopoles de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu l'article 6 du décret du 28 décembre 1900 (6 ramadan 1318) relatif au mode de recouvrement des créances de l'Etat;

Vu le décret du 15 janvier 1914 (18 sfar 1332) concernant la procédure applicable aux états de liquidation;

Vu le Code de la Patente et de l'Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales;

Vu le Code des Douanes;

Vu le décret du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375) portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service;

Vu l'article 13 du décret du 30 juin 1956 (21 doul kaada 1375) portant fixation du budget ordinaire pour l'exercice 1956-57;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et aux Finances;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

SECTION I

Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. — Il est institué, en remplacement du canon des oliviers, un « Impôt sur les olives récoltées en Tunisie ».

ART. 2. — Le fait générateur de l'impôt est constitué :

- pour les olives mises en œuvre dans les huileries, par l'utilisation des dites olives en vue de la production de l'huile;
- pour les olives mises en conserves, par leur utilisation pour la production des dites conserves;
- pour les olives fraîches exportées, par le dépôt de la déclaration d'exportation.

ART. 3. — Le taux de l'impôt est fixé, en principal, à 5 % de la valeur des olives à la production.

La valeur moyenne à retenir pour l'assiette de l'impôt ou, le cas échéant, le montant de l'impôt en résultant par kilo ou par caffis d'olives est fixé annuellement par arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances.

SECTION II

Régime applicable

aux olives utilisées pour la fabrication de l'huile

ART. 4. — L'impôt est dû par l'oléifacteur.

ART. 5. — Toute personne physique ou morale se livrant, habituellement ou occasionnellement, à la trituration des olives est tenue :

1° A chaque campagne, avant le commencement des opérations de trituration :

- de déposer à la recette des Contributions Indirectes de la circonscription dans laquelle se trouvent les installations de trituration, une déclaration spéciale d'existence mentionnant la date à laquelle les opérations de trituration doivent commencer. Cette déclaration doit être appuyée d'un plan des locaux, installations et dépendances de l'huilerie ainsi que d'un état des stocks d'huile pouvant éventuellement exister sur les lieux de fabrication et provenant des campagnes antérieures.

2° Dans les 10 premiers jours de chaque mois :

- de déposer au même bureau des Contributions Indirectes une déclaration faisant ressortir les quantités d'olives mises en œuvre pendant le mois écoulé et soumises de ce fait à l'impôt;
- d'acquitter sur le champ l'impôt correspondant.

3° Dans les 10 jours qui suivent la clôture des opérations de trituration :

- de déposer une déclaration spéciale faisant connaître la date à laquelle la trituration a été terminée. A cette déclaration spéciale doit être annexé un état des stocks d'huile existant à la dite date sur les lieux de fabrication;
- de déposer une déclaration spéciale de liquidation de l'impôt dans les formes visées à l'alinéa 2 ci-dessus;
- de régler sur le champ l'impôt correspondant.

Les déclarations visées au présent article doivent être déposées en double exemplaire.

ART. 6. — Les oléifacteurs sont astreints, durant la campagne de trituration, à la tenue permanente d'un compte de fabrication.

Ce compte, tenu sur un registre spécial cédé par les Contributions Indirectes, doit faire apparaître, jour par jour :

- les quantités d'olives triturées, avec indication des personnes à qui ces olives appartiennent;
- les quantités d'huiles produites, détaillées par qualité;
- le tonnage de grignons produit;
- les heures de travail de l'usine.

ART. 7. — I. — Toute quantité de grignons ne peut circuler que sous le couvert d'un laissez-passer délivré par l'Administration.

Les laissez-passer ainsi délivrés doivent être conservés par les destinataires des grignons.

II. — Les livraisons de grignons de l'unité de trituration des olives à l'unité d'extraction des huiles de grignons effectuées dans le sein d'une même exploitation ne nécessitent pas la délivrance de laissez-passer. Elles donnent lieu toutefois à émission de bulletins de livraison journalière.

ART. 8. — I. — Les oléifacteurs sont assujettis au droit de communication conféré aux agents des régies financières par les articles 47 à 53 du Code de la Patente.

II. — L'article 74 de ce Code relatif au secret professionnel est également applicable en matière d'impôt sur les olives.

ART. 9. — I. — Les contestations relatives aux bases d'imposition sont portées devant la Commission spéciale de taxation prévue à l'article 59 du Code de la Patente.

II. — La procédure à suivre, tant en ce qui concerne la taxation d'office pour défaut ou insuffisance de déclaration que la saisine de la Commission spéciale de taxation, et les conditions d'appel des décisions de cette Commission est celle qui est prévue aux articles 58 (§ I, V, VI et VII), 59, 60, 61, 62 et 63 du Code de la Patente.

ART. 10. — I. — En cas de retard dans le paiement de l'impôt, toutes autres formalités ayant été remplies, le redevable est astreint au paiement, à titre d'indemnité, d'une amende égale à 2 % par mois ou fraction de mois de retard.

II. — Lorsque le retard dans le paiement résulte d'un défaut ou d'une insuffisance de déclaration, le redevable est assujéti à une pénalité égale à cinq fois les droits non payés.

III. — Les autres infractions aux dispositions qui précèdent et aux arrêtés pris pour l'application de la présente loi sont punies d'une amende de 50.000 francs et poursuivies et réprimées conformément aux dispositions du décret du 3 octobre 1884 (12 douh hidja 1301).

En ce qui concerne la circulation de grignons sans laissez-passer, l'amende est accompagnée de la confiscation de la marchandise et des moyens de transport.

ART. 11. — Le Secrétaire d'Etat aux Finances a pouvoir de statuer sur les demandes formulées par les redevables à l'effet d'obtenir la remise partielle des pénalités prévues aux alinéas II et III de l'article 10 ci-dessus.

En ce qui concerne la pénalité prévue à l'article 10, alinéa II, cette remise ne peut toutefois conduire à ramener la pénalité infligée à moins d'un droit en sus.

ART. 12. — I. — Le recouvrement de l'impôt sur les olives dû par les oléifacteurs est poursuivi par voie d'états de liquidation décernés et exécutés conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 décembre 1900 (6 ramadan 1318) et de l'article 1^{er} du décret du 15 janvier 1914 (18 safar 1332), exécutoires toutefois par provision et nonobstant opposition.

II. — Les délais impartis pour le paiement des droits ne peuvent être ni suspendus ni prorogés par les tribunaux.

ART. 13. — Pour le recouvrement des sommes dues au titre de l'impôt sur les olives, le privilège général du Trésor sur les meubles et les immeubles des débiteurs de l'impôt prend rang immédiatement après le privilège des frais de justice.

ART. 14. — Le recouvrement des droits en principal et accessoires se prescrit par cinq années grégoriennes à compter du jour de leur exigibilité ou du jour de la notification au redevable lorsque la créance de l'Etat a pour titre une décision de taxation d'office du Secrétaire d'Etat aux Finances ou une décision de la Commission Spéciale de taxation.

SECTION III

Régime applicable

aux olives utilisées pour la fabrication des conserves

ART. 15. — L'impôt est dû par le fabricant de conserves.

ART. 16. — Toute personne physique ou morale se livrant à la mise d'olives en conserves à des fins commerciales est tenue :

1^{re} Chaque campagne, avant le commencement des opérations de fabrication :

— de déposer à la recette des Contributions Indirectes de la circonscription dans laquelle se trouvent les installations de production une déclaration spéciale d'existence mentionnant la date à laquelle les opérations de fabrication doivent commencer. Cette déclaration doit être appuyée d'un plan des lieux et d'un état des stocks d'olives en conserves existant sur les lieux de fabrication et provenant des campagnes antérieures.

2^e Dans les 10 premiers jours de chaque mois :

— de déposer au même bureau des Contributions Indirectes une déclaration faisant ressortir les quantités d'olives mises en œuvre pour la fabrication des conserves pendant le mois écoulé et soumise de ce fait à l'impôt ;

— d'acquiescer sur le champ l'impôt correspondant.

3^e Dans les 10 jours qui suivent la clôture des opérations de mise en œuvre des olives pour la fabrication des conserves :

— de déposer une déclaration spéciale faisant connaître la date à laquelle les mises en œuvre indiquées ci-dessus ont cessé. A cette déclaration spéciale doit être annexé un état des stocks d'olives en conserves existant sur les lieux de fabrication ;

— de déposer une déclaration spéciale de liquidation de l'impôt dans les formes visées à l'alinéa 2 ci-dessus ;

— de régler sur le champ l'impôt correspondant.

Les déclarations visées au présent article doivent être déposées en double exemplaire.

ART. 17. — Les personnes physiques ou morales visées à l'article 16 ci-dessus sont astreintes durant la campagne de fabrication à la tenue permanente d'un compte de fabrication.

Ce compte doit faire apparaître jour par jour :

— les quantités d'olives mises en œuvre pour la fabrication des conserves ;

— les quantités de conserves cédées à des tiers ou livrées à lui-même par le fabricant.

ART. 18. — Sont applicables à la présente section les dispositions figurant aux articles 8 à 14 ci-dessus.

SECTION IV

Régime applicable aux olives fraîches exportées

ART. 19. — L'impôt exigible sur les olives fraîches exportées est avisé, liquidé et recouvré, les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de droits de douane.

SECTION V

Dispositions diverses

ART. 20. — Le canoun des oliviers, tel qu'il a été institué par les décrets du 8 décembre 1901 (27 chaabane 1319) du 28 octobre 1923 (8 chaabane 1321), modifiés par les textes subséquents, est supprimé, à compter de l'année 1958.

ART. 21. — L'article 13 du décret du 31 mars 1956 (doul kanda 1375) portant fixation du budget ordinaire pour l'exercice 1957-58 est modifié comme suit :

— ligne à supprimer : « canoun des oliviers ».

— ligne à ajouter : « impôt sur les olives récoltées en Tunisie ».

ART. 22. — Le principal de l'impôt sur les olives est affecté d'un décime perçu au profit des Sociétés Tunisiennes Prévoyantes.

Sur le produit de ce décime, une somme de 15 millions prélevée chaque exercice, à compter de l'exercice 1958 pour être attribuée à la Ghaba.

SECTION VI

Dispositions transitoires

ART. 23. — I. — Les oléifacteurs ou fabricants de conserves d'olives qui ont commencé leurs opérations de fabrication

tion ou de fabrication avant la mise en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai spécial de dix jours, commençant à courir du jour de cette mise en vigueur pour procéder au dépôt des déclarations prévues à l'alinéa 1^{er} de l'article 5 et à l'alinéa 1^{er} de l'article 16.

II. — L'état des stocks à joindre à cette déclaration comportera :

— pour les oléifacteurs : le détail des stocks d'olives fraîches, d'huile et de grignons détenus par eux à la date de mise en application de la loi;

— pour les fabricants de conserves, le détail des stocks d'olives fraîches, d'olives mises en œuvre pour la fabrication des conserves et de produits finis, à la date de mise en application de la loi.

III. — Pour les redevables visés à l'alinéa I ci-dessus les comptes de fabrication prévus aux articles 6 et 17 seront tenus à compter de la date de mise en application de la présente loi.

ART. 24. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 27 octobre 1958 (13 rabia II 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES

HONORARIAT

Par décret du 20 octobre 1958 (6 rabia II 1378) :

L'exéquatur a été accordé à Monsieur Jacques I. Portugais en qualité de Consul honoraire de Panama à Tunis.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

COMMUNE DE RADES

Decret N° 58-283 du 27 octobre 1958 (13 rabia II 1378), déclarant d'utilité publique les travaux de premiers établissement d'un réseau d'égouts dans la Commune de Radès.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 9 mars 1899 (26 chaoual 1316) portant création de la Commune de Radès;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376) portant loi municipale;

Vu le décret du 31 janvier 1887 (6 djoumada I 1304) relatif à la contribution des riverains aux dépenses de premier établissement ou de grosses réparations des rues, égouts et trottoirs dans les Communes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets des 8 octobre 1912 (26 chaoual 1330) et 18 juin 1936 (28 rabia I 1355);

Vu le décret du 31 mars 1955 (7 chaabane 1374) étendant à toutes les Communes les dispositions du décret du 18 avril 1890 (27 chaabane 1307); réglant la mise en recouvrement des rôles de répartition de la contribution à la charge des propriétaires riverains dans la Commune de Tunis;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Radès dans sa séance du 4 juillet 1958;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et aux Travaux Publics et à l'Habitat.

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d'utilité publique les travaux de premier établissement d'un réseau d'égouts à l'intérieur du périmètre Communal de Radès.

ART. 2. — Les taxes de premier établissement, mises à la charge des propriétaires riverains conformément à la législation en vigueur, feront l'objet de rôles de recouvrement établis d'après le montant de la dépense réelle. Le quotient de la dépense totale par la longueur des façades imposables, servira de base pour l'établissement de ce rôle.

ART. 3. — Les Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et aux Travaux Publics et à l'Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 27 octobre 1958 (13 rabia II 1378).

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Decret N° 58-284 du 28 octobre 1958 (14 rabia II 1378), approuvant la délibération du Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 58-90 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378) portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie et notamment son article 27.

Vu la loi N° 58-109 du 18 octobre 1958 (4 rabia II 1378) portant réforme monétaire,

Vu la proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie, en date du 24 octobre 1958, portant création et émission de coupures de un demi-dinar, un dinar et cinq dinars.

ART. 2. — Le présent décret sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis le 28 octobre 1958 (14 rabia II 1378).

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

CONCOURS

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances du 21 octobre 1958 (7 rabia II 1378), modifiant l'arrêté du 11 août 1958 (25 moharem 1378), portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de 15 Inspecteurs-Elèves des Douanes.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Vu l'arrêté du 11 août 1958 (25 moharem 1378) portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de 15 Inspecteurs Elèves des Douanes, notamment son article 2;

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — L'article 2 de l'arrêté susvisé du 11 août 1958 (25 moharem 1378), est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.

« Article 2 (nouveau). — La date de clôture des inscriptions est fixée au 8 novembre 1958 ».

Tunis, le 21 octobre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence :

Secrétaire d'Etat aux Finances, p.i.,

BAHI LADGHAM.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances du 21 octobre 1958 (7 rabia II 1378), modifiant l'arrêté du 12 août 1958 (26 moharem 1378), portant ouverture de concours pour le recrutement de Contrôleurs Stagiaires des Régies Financières.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Vu l'arrêté du 12 août 1958 (26 moharem 1378) portant ouverture de concours pour le recrutement de Contrôleurs stagiaires des Régies Financières, notamment son article 2;

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — L'article 2 de l'arrêté susvisé du 12 août 1958 (26 moharem 1378), est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 2 (nouveau). — Le concours sur titres prévu par l'article 1^{er}, § 1 a) de l'arrêté susvisé du 12 août 1958 (26 moharem 1378), est ouvert pour 50 emplois. La date de clôture des inscriptions est fixée au 8 novembre 1958 ».

Tunis, le 21 octobre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence :
Secrétaire d'Etat aux Finances, p.i.,

BAHI LADGHAM.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances du 21 octobre 1958 (7 rabia II 1378), modifiant l'arrêté du 12 août 1958 (26 moharem 1378), portant ouverture de concours pour le recrutement de Contrôleurs stagiaires des Douanes.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Vu l'arrêté du 12 août 1958 (26 moharem 1378) portant ouverture de concours pour le recrutement de Contrôleurs stagiaires des Douanes, notamment son article 2;

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — L'article 2 de l'arrêté susvisé du 12 août 1958 (26 moharem 1378) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 2 (nouveau). — Le concours sur titres prévu par l'article 1^{er}, § 1, a) de l'arrêté susvisé du 12 août 1958 (26 moharem 1378) est ouvert pour emplois. La date de clôture des inscriptions est fixée au 8 novembre 1958 ».

Tunis, le 21 octobre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence :
Secrétaire d'Etat aux Finances, p.i.,

BAHI LADGHAM.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

IMPORTATION DU THON FRAIS

Arrêté du Secrétariat d'Etat aux Finances du 23 octobre 1958 (9 rabia II 1378), relatif à l'admission temporaire du thon frais.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Vu le Code des Douanes et notamment son article 153;

Vu l'arrêté du 2 avril 1955 (9 chaabane 1374) relatif aux opérations en douane exécutées en dehors des heures légales ou ailleurs que sur le terrain d'action normal du service;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Les thons frais, réfrigérés ou congelés, importés en Tunisie pour la fabrication de conserves de thon à l'huile ou de thon simplement cuit à l'eau, sans addition d'aucune autre substance que des condiments ou des aromates, peuvent être admis temporairement en franchise dans les conditions et sous les sanctions générales prévues par le Code des Douanes et suivant les modalités particulières prévues aux articles 2 à 7 ci-après.

ART. 2. — Peuvent seules bénéficier du dit régime, les personnes physiques ou morales disposant des installations nécessaires à la fabrication des conserves de thon.

ART. 3. — Les personnes physiques ou morales admises au bénéfice de ce régime sont soumises dans leurs établissements, magasins, dépôts et autres locaux à usage professionnel, aux visites des employés des Douanes qui pourront y effectuer toutes vérifications nécessaires.

Elles sont, en outre, tenues de mettre à leur disposition le matériel et le personnel utiles et, le cas échéant, d'acquitter les indemnités prévues par l'arrêté susvisé du 2 avril 1955 (9 chaabane 1374).

ART. 4. — Les thons ne peuvent être importés et les produits fabriqués ne peuvent être exportés que par les bureaux de douane de Tunis-La Goulette, Bizerte, Sousse, Sfax et Ghardimaou.

ART. 5. — Les importateurs doivent s'engager, par soumission valablement cautionnée, à décharger leurs comptes dans le délai de six mois soit par réexportation, soit par constitution en entrepôt réel ou fictif, dans un local agréé par le Service des Douanes, des produits fabriqués.

ART. 6. — Des décisions du Secrétaire d'Etat aux Finances déterminent les taux de compensation des produits bruts par les produits finis.

ART. 7. — Le laboratoire des Recherches Industrielles et de la Répression des Fraudes est seul compétent pour statuer sur les contestations touchant la nature, la composition et le poids des produits présentés à la décharge des comptes.

Tunis, le 23 octobre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,
Secrétaire d'Etat aux Finances, p.i.,

BAHI LADGHAM.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

IMPOT SUR LES OLIVES

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances du 28 octobre 1958 (14 rabia II 1378), fixant le montant de l'impôt sur les olives pour la campagne 1958-59.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Vu la loi n° 58-114 du 27 octobre 1958 (13 rabia II 1378) instituant un impôt sur les olives, et notamment l'article 3 de ce texte;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Le montant en principal de l'impôt sur les olives est fixé, pour la campagne oléicole 1958-59 :

1,6 franc par kilogramme d'olives
ou 725 francs par caffis.

ART. 2. — Au début de chaque campagne, les redevables de l'impôt doivent opter pour la taxation sur la base du caffis ou la taxation sur la base du poids.

Cette option, qui figure dans la déclaration à souscrire en application des dispositions des articles 5 et 16, alinéa I de la loi suuvisée n° 58-114 du 27 octobre 1958 (13 rabia II 1378) est valable, sans possibilité de modification, pour l'ensemble de la campagne. Elle conditionne la tenue de tous les documents ou déclarations imposés aux redevables.

Tunis, le 28 octobre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence :

Secrétaire d'Etat aux Finances, p.l.,

BAHI LADGHAM.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

CODE DE LA ROUTE

Par arrêté du Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie, en date du 13 août 1958 (27 moharem 1378), valable du 15 août 1958 au 14 août 1959, Messieurs Sadok El Gueddiri, Sadok El Mehri et Hadj Mohamed Ben Cheikh Amor, domiciliés à Bekalta, sont autorisés à organiser un service public régulier de transport en commun de personnes entre Bekalta et différents marchés de la région.

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et Communications

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS

Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits et de l'article 1^{er} du décret du 26 janvier 1956 (12 djoumada II 1375).

Le Président de la Commune de Monastir a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaire et annuel des immeubles construits ayant été omis au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320) ou nouvellement achevés, ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières et imposables à compter du 1^{er} janvier 1959, commenceront, dans cette Commune, dix jours après la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

AVIS

Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits et de l'article 1^{er} du décret du 26 janvier 1956 (12 djoumada II 1375).

Le Président de la Municipalité de Sousse a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement omis au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), ou nouvellement

achevés, ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières et imposables à compter du 1^{er} janvier 1958, commenceront dans cette Commune dix jours après la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

AVIS

Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits et de l'article 1^{er} du décret du 26 janvier 1956 (12 djoumada II 1375).

Le Président de la Commune d'El-Djem, a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaire et annuel des immeubles construits ayant été omis au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), ou nouvellement achevés, ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières et imposables à compter du 1^{er} janvier 1958 commenceront dans cette Commune, dix jours après la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits et de l'article 1^{er} du décret du 26 janvier 1956 (12 djoumada II 1375).

Le Président de la Commune de Bizerte a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaire et annuel des immeubles construits ayant été omis au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320), ou nouvellement achevés ainsi que les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature et les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières et imposables à compter du 1^{er} janvier 1958 sont déclarées provisoirement closes.

Il les invite à prendre connaissance à la Municipalité des articles du rôle afférents à leurs immeubles et à formuler, s'il y a lieu, par écrit, leurs réclamations auprès de la Commission de Révision.

Un délai d'un mois partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne* leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

AVIS DE RECRUTEMENT

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture se propose de procéder au recrutement, à titre précaire et révocable, de six agents temporaires de la catégorie (D) (dactylographes bilingues).

Les candidats à ces emplois doivent posséder la nationalité tunisienne depuis 5 ans et être âgés d'au moins 18 ans.

Les demandes, accompagnées des pièces suivantes :

- Extrait de l'acte de naissance ;
- Certificat de nationalité ;
- Certificat de bonnes vie et mœurs ;
- Extrait du casier judiciaire ;
- Copies des diplômes et brevets.

Devront être adressées au Secrétariat d'Etat à l'Agriculture 76 bis, boulevard Farhat Haché à Tunis, 15 jours au plus tard après la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

TERRES COLLECTIVES DU GOUVERNORAT DE GABES

Article 1^{er} du décret n° 57-76
du 28 septembre 1957 (3 rabia 1 1377)

TERRE DITE : AITHET MERBAH JEDAA

Avis de bornage

Il est porté à la connaissance du public que des opérations de bornage se dérouleront un mois après la parution de cet avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne* sur la terre collective dite « AITHET MERBAH JEDAA », sise dans le cheikhath de Teboulba, du Gouvernorat de Gabès.

Les limites de la terre dont il s'agit, sont :

Sud : Coteau dit Mouagen Kadim et El Koucha;

Est : Versant des eaux du point culminant du Djebel Gouiaâd;

Nord : Route Beni Aïssa;

Ouest : Telweg oued Dhoughria, puis monticule et Ketaâ l'oued susvisé.

Les personnes qui prétendraient avoir un droit réel sur tout ou partie de la terre reprise au bornage, devront se conformer à la procédure prévue aux articles 2 et 3 du décret n° 57-76 du 28 septembre 1957 (3 rabia I 1377), relatif à la procédure du bornage sur les terres collectives.

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 26.876

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition N° 26.876, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 21 octobre 1958, M. le Secrétaire d'Etat aux Finances, pour le Domaine Privé de l'Etat, demeurant à Tunis, faisant élection de domicile au Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Zeida », consistant en terrain non bâti, située à El-Ariana, Gouvernorat de Tunis-Banlieue, Justice cantonale de la Banlieue, d'une contenance de 12.600 mètres carrés.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée « Riadh Ariana VIII ».

b) Qu'elle est la propriété du Domaine Privé de l'Etat Tunisien.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Au Nord : les T.F. N°s 6.059, 87.940, 42.130, 88.834.

l'Est : les T.F. 6.059 et 87.940.

Au Sud : le T.F. 97.726.

A l'Ouest : la route de Djaâfar.

REQUISITION N° 26.877

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition N° 26.877, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 21 octobre 1958, Monsieur le Secrétaire d'Etat aux Finances, pour le compte du Domaine Privé de l'Etat Tunisien, demeurant à Tunis, faisant élection de domicile au Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : Partie de la parcelle n° 255, consistant en terrain nu, situé à Tunis (El Menzah), Gouvernorat de Tunis-Banlieue, Justice Cantonale de Tunis, d'une contenance de 900 m² :

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Etat Voie X »;

b) Qu'elle est la propriété du Domaine privé de l'Etat Tunisien.

c) qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Au Nord : la partie restante de la parcelle 255 appartenant aux héritiers de Hédi Belghith;

Au Sud et Sud-Est : la conduite d'eau de Oued Ellil;

A l'Ouest : le T.F. 90.605.

REQUISITION N° 26.878

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition N° 26.878, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 21 octobre 1958, M. le Secrétaire d'Etat aux Finances, pour le compte du Domaine Privé de l'Etat Tunisien, demeurant à Tunis, faisant élection de domicile au Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : partie de la parcelle n° 254, consistant en un terrain nu, située à Tunis (El-Menzah), Gouvernorat de Tunis-Banlieue, Justice cantonale de Tunis, d'une contenance de 2.580 mètres carrés.

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Etat Voie X ».

b) Qu'elle est la propriété du Domaine Privé de l'Etat Tunisien.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Au Nord : la partie restante de la parcelle 254 Fondation Habous Sidi-Yahia Slimane.

A l'Est : la partie expropriée de la parcelle 275.

Au Sud : la partie expropriée du T.F. 2.732.

A l'Ouest : la partie expropriée du T.F. 94.306.

REQUISITION N° 26.879

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition N° 26.879, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 21 octobre 1958, Monsieur le Secrétaire d'Etat aux Finances, pour le compte du Domaine privé de l'Etat Tunisien, demeurant à Tunis, faisant élection de domicile au Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : partie de la parcelle n° 261, consistant en un terrain nu, située à Tunis (El Manzah), Gouvernorat de Tunis-Banlieue, Justice Cantonale de Tunis, d'une contenance de 20 m².

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Etat Voie X ».

b) Qu'elle est la propriété du Domaine privé de l'Etat Tunisien.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel ou immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Au Nord : la partie restante de la parcelle 261, appartenant à M. Salah ben Taieb;

A l'Est et au Sud : le T.F. 93.362;

A l'Ouest : la partie expropriée du T.F. 26.182.

REQUISITION N° 26.880

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition N° 26.880, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie le 21 octobre 1958, Monsieur Le Secrétaire d'Etat aux Finances, pour le compte du Domaine privé de l'Etat Tunisien, demeurant à Tunis, faisant élection de domicile au Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : Partie de la parcelle n° 275, consistant en un terrain nu, située à Tunis (El Menzah), Gouvernorat de Tunis-Banlieue, Justice Cantonale de Tunis, d'une contenance de 8.180 m².

Le requérant déclare :

a) Que cette propriété doit être dénommée : « Etat Voie X ».

b) Qu'elle est la propriété du Domaine privé de l'Etat Tunisien.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :
 Au Nord : la partie non expropriée de la parcelle n° 254 appartenant à la fondation habous Sidi Yahia Slimane;
 A l'Est : le T.F. 90.605;
 Au Sud : la conduite d'eau d'Oued Ellil;
 A l'Ouest : les parties expropriées du T.F. 2.732 et parcelle n° 254.

REQUISITION N° 26.881

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition N° 26.881, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 22 octobre 1958, M. Xiberras Joseph, Français, entrepreneur de menuiserie, demeurant à Tunis, 69, avenue de Londres, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en un terrain comprenant une construction à usage d'atelier de menuiserie, située à Tunis, rue des Salines, N° 46, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, Justice cantonale de Tunis, d'une contenance de 170 mètres carrés environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Bernard ».
- b) Qu'elle est la propriété du requérant pour la moitié indivise et celle de son fils Robert pour l'autre moitié indivise.
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel, autre qu'une rente d'enzel de 16 fr. 20 au profit de l'Administration Habous.
- d) Qu'elle est limitée :
 Au Sud : rue El-Bechtaoui.
 A l'Est : rue des Salines.
 Au Nord : rue Meharrek.
 A l'Ouest : les consorts Zerafa.

REQUISITION N° 57.032
GOUVERNORAT DE BEJA

Suivant réquisition N° 57.032, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 21 octobre 1958, Monsieur le Secrétaire d'Etat aux Finances pour le compte du Domaine privé de l'Etat, faisant élection de domicile au Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en un terrain nu, située à Medjez-El-Bab, Gouvernorat de Béja, Justice Cantonale de Medjez-El-Bab, d'une contenance de 3.202 m².

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Recasement Medjez-El-Bab » et incorporée au T.F. N° 180.720.
- b) Qu'elle est la propriété du Domaine de l'Etat Tunisien.
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.
- d) Qu'elle est limitée :
 Parcelle I :
 Au Nord : le T.F. 180.720;
 A l'Est : la route G.P. n° 6;
 Au Sud : le T.F. n° 180.720;
 A l'Ouest : la piste des Ouled Djedidi, à Medjez-El-Bab.
 Parcelle II :
 Au Nord, à l'Est et à l'Ouest : le T.F. n° 180.720;
 Au Sud : la route G.P. n° 5.

REQUISITION N° 57.033
GOUVERNORAT DE BEJA

Suivant réquisition n° 57.033, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 21 octobre 1958, Monsieur Ahmed ben Mohamed ben Ahmed El Kharraf, Tunisien, négociant, demeurant à Téboursook, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : Dar Salah ben Sadok, consistant en une maison d'habitation, située à Téboursook, Gouvernorat de Béja, Justice Cantonale de Téboursook, d'une contenance de 300 m² environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Dar El Kharraf ».
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive.
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :
 A l'Est : une rue;
 Au Nord : une impasse;
 A l'Ouest : la maison de Sadok Belghith;
 Au Sud : Dar Ali ben Rejeb.

REQUISITION N° 57.034
GOUVERNORAT DE SFAX

Suivant réquisition N° 57.034, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 21 octobre 1958, M. Abdelhamid ben Ahmed ben Hadj Mahmoud El Manaa, Tunisien, étudiant, demeurant à Sfax, rue 64, n° 14, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en arbres fruitiers, située à Sfax, route de Khenafes Km. 1.500, Gouvernorat de Sfax, Justice cantonale de Sfax, d'une contenance de 31 a. 34 ca.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « En Najah VI ».
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive.
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.
- d) Qu'elle est limitée :
 A l'Est : son père Ahmed ben Hadj Mahmoud El Manaa.
 Au Sud : Mohammed Abdelmoula.
 Au Nord : les vendeurs Mimoun et Brahmî.
 A l'Ouest : les enfants de Mohammed ben Ali ben Hadj M'Hamed ben Halima.

REQUISITION N° 57.035
GOUVERNORAT DU KEF

Suivant réquisition N° 57.035, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 23 octobre 1958, M. Mohamed Salah ben M'Barek ben Marzoug, Tunisien, agriculteur, demeurant à Maktar, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Tefarid », consistant en un terrain à bâtir, située au village de Maktar, Gouvernorat du Kef, Justice Cantonale de Maktar, d'une contenance de 70 ares environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée « Tefarid ».
- b) Qu'elle est la propriété du requérant et celle de son frère Amor, par moitié entre eux et dans l'indivision.
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.
- d) Qu'elle est limitée :
 Au Sud : Ahmed ben Salem Debiche; la limite s'infléchit vers le Nord en suivant un mur d'un fondouk appartenant aux héritiers de Abdallah ben Jemaâ et Bou Aziz;
 A l'Est : jusqu'au chemin public;
 Au nord : la propriété de Ali El Moulla et Amor ben Tahar et Mohammed ben Salah El Mekki et les héritiers de Brahim Debiche et Ahmed ben Mohammed et Hadi Moaghrane El Mesihli et la rue;
 A l'Ouest : le Cheikh El Cadi Belgacem El Laalaï.

AVIS DE BORNAGE

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

1. -- Le Bornage provisoire de la propriété dite Saâda IV, située à Sidi Mosbah, Cheikhat de Radès, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.530, par M. El Hadj Ahmed ben Aleya Er Radsî, en qualité de propriétaire, sera effectué le 1^{er} décembre 1958, par M. Mustapha Aïachi, Géomètre assermenté du Service Topographique, le rendez-vous est fixé à 9 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

2. -- Le Bornage provisoire de la propriété dite Oukf Chébili II, située dans la forêt de Djebel Lahmar (Manouba), dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.614 par M. Hassen ben El Hadj Bakar El Harmel au nom du Habous Ech Cherif, en qualité de propriétaire, sera effectué le 29 novembre 1958 par M. Mustapha Aïachi, Topographe assermenté du Service Topographique, le rendez-vous est fixé à 11 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

3. — Le Bornage provisoire de la propriété dite Oukf Chebili III, située dans la forêt de Djebel Lahmar, Cheikhat de la Manouba, dont l'immatriculation a été requise sous le

n° 26.615 par M. Hassen ben El Hadj Bakar El Harmel au nom du Habous Ech Cherif, en qualité de propriétaire, sera effectué le 29 novembre 1958 par M. Mustapha Aïachi, Topographe assermenté du Service Topographique, le rendez-vous est fixé à 9 heures, sur la propriété même.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES

Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.I.

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces.

ASSISTANCE JUDICIAIRE

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

**Etude de M^e Mohamed Salah DACH-
RAOUI, Huissier-Notaire, 43, avenue
Habib Bourguiba, à Nabeul, Télé-
phone 142.**

Louanges à Dieu.

A la demande de Houria, fille de Mohamed Madhi et consorts contre Salem, Hamida et Nesria, enfants de Mohamed Lassoued et contre Mohamed ben Younés ben Mahmoud El Abed et consorts, tous demeurant à Nabeul;

Et en vertu du jugement n° 16.819 rendu le 24 mars 1956 par l'ex-Tribunal Chargaïque de Nabeul et ordonnant la vente de toute la maison ci-dessous désignée, dont signification a été faite le 24 juillet 1957, sous le n° 166 par les services du Gouvernorat de Nabeul.

Maître Mohamed Salah Dachraoui, huissier-notaire dans la Circonscription Judiciaire du Tribunal de Première Instance de Nabeul, en son étude sise à Nabeul, 43, avenue Bourguiba,

Porte à la connaissance du public qu'il sera procédé, le mardi 4 novembre 1958, à dix heures du matin, en la salle des ventes du Tribunal de Première Instance à Nabeul, à la vente aux enchères publiques avec adjudication au dernier enchérisseur qui aura offert le meilleur prix de la maison, de vieille construction, sise à Bab-Salah, à Nabeul et comprenant une entrée, une cuisine, dans laquelle se trouve un puits à eau saumâtre et appartenant dans l'indivision au propriétaire de la dite maison et à l'un de ses voisins, une cave et quatre pièces : deux petites dont l'une est sans toiture, et deux grandes avec chacune une alcôve.

La dite maison a pour limites :
au sud : la maison de Kacem ben Bakha ben Hassen;
à l'est : celle de Gagou ben Rebbi Hai Guez;
au nord : l'impasse Rebbi Hai Guez où se trouve son entrée;
et à l'ouest : la demeure de Samuel Sauveur.

Mise à prix : deux cent cinquante mille francs, 250.000 fr.

Les frais de poursuites et d'adjudication sont à la charge de l'acquéreur et payés d'avance avec le prix de vente, à l'huissier-notaire, chargé de la poursuite.

Pour consulter le cahier des charges et pour avoir de plus amples renseigne-

ments, s'adresser soit à l'huissier-notaire chargé de la liquidation, soit au greffe du Tribunal de Première Instance à Nabeul.

Pour visiter la maison en question, s'adresser à M. Mohamed ben Younés El Abed, à la même adresse, tous les vendredi et lundi, à quinze heures.

Signé : Mohamed Salah Dachraoui.

N° 777.

DEUXIEME AVIS

Par acte s.s.p. du 15 septembre 1958, enregistré à Bizerte le 29 septembre 1958, folio 49, case 414, Monsieur Jean VASA a vendu à Monsieur MEHENNI BEN HENDA, son fonds de commerce de Tapissier.

Faire opposition à mains Jacques GOZLAN, 10, rue d'Espagne, Bizerte.

N° 852.

DEUXIEME AVIS

CESSION DE BAIL

Par contrat s.s.p. du 26 août 1958 (enregistré à Tunis le 9 octobre 1958, n° 402), M^{me} Jules PARIENTE, M. Silvio PARIENTE, M. René PARIENTE et M^{me} Caroline Simone PARIENTE, épouse de M. Umberto CAPELLI ont cédé à 1° M. BECHIR BEN M' HAMUD BEN EL HADJ HAMOUDA EL BARNAT, 2° M. MOHAMED BEN MESSAOUD BEN CHEIKH AHMED, 3° M. AMARA BEN AHMED EL AYADI, le bénéfice du bail afférent au local sis à Tunis, 35, avenue Bourguiba, où les cédants exerçaient leur commerce de sacs et bâches, et ce, aux conditions y indiquées.

Faire opposition dans les 20 jours du présent avis, sous peine de forclusion, entre les mains de Maître Isaac SMADJA, avocat, 4, rue d'Alger, Tunis, qui détient un original du contrat précité.

N° 858.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

PREMIER AVIS

Par acte s.s.p., en date à Tunis du 10 octobre 1958 enregistré à Tunis A.C.I. le 18 octobre 1958, Vol. 698, case 32, aux droits de 33.525 francs, M. M'Hamed Bakir, commerçant à Pont du Fahs a vendu à M. Ayed ben Amor ben Ayed ben Salah Bakir, son fonds de commerce d'épicerie, sis à Pont du Fahs, place du marché N° 3.

Les oppositions s'il y a lieu devront être faites entre les mains de l'acquéreur dans les 20 jours qui suivront la seconde insertion du présent avis sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 894.

D'un acte du 30 décembre 1957, enregistré à Tunis A.C.I., le 15 octobre 1958, vol. 698 I, Case 143, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Tunis, le 20 octobre 1958, il appert :

1° Que M. Marc Antoine CANGELOSI a cédé à chacun de ses quatre associés : Damien, Jean, Cyr et Ernest CANGELOSI, demeurant tous à Bejaoua, deux parts de 1.000 francs de la société à responsabilité limitée « FABRIQUE DE CONSERVES ALIMEN-
TAIRES DU NORD » en abrégé « FACONOR » au capital de 1.000.000 de francs dont le siège est à Bejaoua ayant pour objet la fabrication et le commerce de conserves alimentaires.

2° Que les 1.000 parts sociales de 1.000 francs chacune ont été regroupées en 200 parts de 5.000 francs l'une attribuées à concurrence de 48 parts à M. Marc Antoine CANGELOSI et à concurrence de 33 parts à chacune des quatre autres associés sus nommés.

Pour extrait.

Le gérant : Marc Antoine CANGELOSI

N° 895.

Les porteurs de parts de la SOCIETE TUNISIENNE DE L'ALIMENTATION Société à Responsabilité Limitée au capital de 4.000.000 de francs, avenue Habib Bourguiba à SFAX, se sont réunis le 15 septembre 1958 et ont décidé de nommer comme gérants de la Société pour une durée de trois ans, à partir de la date du 20 septembre 1958 MM. AHMED KALLAL et MOHSEN TURKI.

N° 896.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TUNIS

Règlements judiciaires et faillites

Extrait du Registre de Commerce et Publicités faites
à « La Presse » et « Al Amal »
du 25 octobre 1958

Avis du dépôt
au Greffe de l'Etat des créances
dans les affaires ci-après

Faillite : Société Palombieri et Cie —
le 15 septembre 1958 — M. DHAOUI.

R. J. : Dame OTTAVI Epouse Ta'amon — le 6 octobre 1958 — M. CALLAMAND.

Faillite : Société « Union Commerciale Siderurgique de Tunisie » — le 6 octobre 1958 — M. CALLAMAND.

Faillite : Sadok El Meil — le 6 octobre 1958 — M. CALLAMAND.

Faillite : Maouia et Abdelhafid Somaï — le 6 octobre 1958 — M. CALLAMAND.

Faillite : Sassi Torjette — le 6 octobre 1958 — M. CALLAMAND.

R. J. : Joseph et David de M. Raccab — le 6 octobre 1958 — M. CALLAMAND.

R. J. : François CAMILLERI — le 6 octobre 1958 — M. F. NICCLAS.

Faillite : Taieb ben Mahmoud chaabane — le 24 octobre 1958 — M. MARIANI.

Jugement d'homologation de concordat

En date du 21 octobre 1958

R. J. : Emile Hayat — M. MARIANI.

Jugement de clôture

pour défaut d'intérêt de masse

En date du 21 octobre 1958

Faillite : SOTUCOMA — M. MARIANI.

N° 897.

Cabinet de M^e Edmond SLAMA, Avocat à la Cour, 3, passage d'Alger — TUNIS.

D'un jugement contradictoire rendu le 4 juin 1958, par le Tribunal Civil de Tunis, et devenu définitif, il appert que le divorce a été prononcé entre M^{me} SLAMA Gliberte, demeurant à Tunis, 2, rue Capitaine Madon, et M. BERDAH Maurice, demeurant à Tunis, place du 7 Mai 1943 (Cité Boulakia) aux torts réciproques des parties.

N° 898.

Cabinet de M^e Marcel SAMAMA, Avocat à la Cour, 11, rue d'Alger - Tunis.

VENTE FONDS DE COMMERCE

PREMIER AVIS

Par acte s.s.p., en date du 17 octobre 1958, enregistré à Tunis, le 18 octobre 1958, Vol. 698, Case 17, M. BEZIAT Louis a vendu à M. SIMON Charles, le fonds de commerce dénommé « NATIONAL-HOTEL », sis à Tunis, 11, rue de Hollande, avec tous ses éléments corporels et incorporels.

Les oppositions seront reçues par acte extra-judiciaire, entre les mains de M^e Marcel SAMAMA, dans les vingt jours du deuxième avis.

N° 900.

COMITE INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Suivant délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 16 mai 1958, le C.I.F.P. a été déclaré dissout.

Un Commissaire-Liquidateur a été désigné en la personne de Monsieur DECORVET Marcel, 2 bis, rue de Strasbourg, à Tunis, qui se conformera aux dispositions des articles 19 et 20 des statuts.

Le Liquidateur procédera aux formalités de dissolution, récupérera l'actif, et éteindra tout passif éventuel.

Le Liquidateur.

N° 901.

PREMIER AVIS

Aux termes d'un acte s.s.p. en date à Tunis, du 30 septembre 1958, enregistré à la ville le 10 octobre 1958, vol. 697, série ter, case 631 et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 16 octobre 1958, la Société dénommée « Clinique Chirurgicale Dar Ech-Chefa » société à Responsabilité Limi-

tée au Capital de 100.000 francs et dont le siège social est à Tunis, 88, rue des Silos a été dissoute d'un commun accord et entièrement liquidée et ce, avec effet à compter du 1^{er} janvier 1958.

En représentation de leurs droits, il a été attribué aux Consorts BEN AMMAR, le matériel et mobilier, faisant partie de l'actif de la Société et au Docteur Roger GANEM, le fonds de Commerce de clinique dénommé « Clinique Chirurgicale Dar Ech-Chefa », formé de ses éléments incorporels.

La Société étant dissoute et liquidée avec effet à dater du 1^{er} janvier 1958, l'exploitation de la Clinique depuis cette date, s'est effectuée tant activement que passivement à la charge comme au profit exclusif du Docteur Roger GANEM.

Les créanciers éventuels, devront, à peine de forclusion et dans les vingt jours de la deuxième insertion, former opposition entre les mains du Docteur Roger GANEM, 88, rue des Silos ou il est élu domicile à cet effet.

Pour Extrait.

N° 902.

Etude de M^e M. Makni, avocat à Sfax

« SOCIETE MOLINIER TUNISIE »

Société A.R.L.

au capital de 10.000.000 de francs

Siège social à Sfax

Suivant acte sous seings privés du 20 septembre 1958, enregistré à Sfax le 9 octobre 1958, folio 45, n° 543, M. Paul Molinier, ayant cédé toutes les parts sociales qu'il possédait, donne sa démission de ses fonctions de co-gérant de la dite société « Molinier Tunisie ».

Suivant acte sous seings privés des 1^{er} et 8 octobre 1958, folio 45, n° 545, M. Maurice Molinier est nommé co-gérant, avec M. Jean Molinier, de la société « Molinier-Tunisie » avec les pouvoirs les plus étendus.

Deux originaux des actes sus-cités ont été déposés le 17 octobre 1958, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax.

Pour extrait :

MAKNI.

N° 903.

Pr la légalisation de la signature: Le Président de la Municipalité.

Certifié conforme: l'Administrateur de l'I.O.R.T.